

0009787-44.2013.8.26.0278

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sérgio Cedano

Comarca: Itaquaquecetuba

Foro: Foro de Itaquaquecetuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/01/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

CF, IP-Flagr. - 6071/2013 - Delegacia de Polícia de Itaquaquecetuba, 1331/2013 -

Delegacia de Polícia de Itaquaquecetuba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Ederson Jose de Deus Junior e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sérgio Cedano

Vistos.

EDERSON JOSE DE DEUS JUNIOR e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquecetuba

Foro de Itaquaquecetuba

2ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel, 1170/1194, Itaquaquecetuba-SP - cep 08570-080

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0009787-44.2013.8.26.0278

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

CF, IP-Flagr. - 6071/2013 - Delegacia de Polícia de Itaquaquecetuba, 1331/2013 -

Delegacia de Polícia de Itaquaquecetuba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Ederson Jose de Deus Junior e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sérgio Cedano

Vistos.

EDERSON JOSE DE DEUS JUNIOR e ROGERIO CARLOS PEREIRA DE SENA foram denunciados como incurso no art. 33 "caput" c/c art. 40 "caput", VI ambos do(a) SISNADArt. 33 "caput" c/c art. 40 "caput", VI ambos do(a) SISNAD, porque, no dia 30/08/2013, nas proximidades da Estrada do Mandi, altura do numeral 1459, Ld. Adriane, nesta cidade e Comarca, Ederson Jose de Deus Junior e Rogerio Carlos Pereira de Sena, previamente ajustados e com unidade de desígnios com o inimputável Ariel de Oliveira Felipe, transportavam, com a finalidade de venda e entrega a terceiros, 165,16g de cocaína e 777,27g de Cannabis Sativa L, drogas estas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo apurado, na data dos fatos, policiais militares abordaram os acusados, bem como como o adolescente Ariel de Oliveira, no interior do Fiat/Uno, placas CXL-3823. Após levar a efeito revista pessoal, com Ederson Jose os policiais encontraram R\$ 3.186,15 e, no interior do veículo, duzentos e oitenta e nove invólucros contendo cocaína, cento e vinte e um contendo maconha e dois tabletes da mesma substância.

Regularmente notificados (fls. 74), os réus apresentaram defesa preliminar (fls. 75/91 e 120/125 e ) e a denúncia foi recebida em 08 de janeiro de 2014 (fls.129). Durante a instrução processual foram produzidas as provas orais e interrogados os réus. Consta dos autos laudo de exame químico toxicológico (fls. 61/64). As partes manifestaram-se em alegações finais.

É o relato do necessário.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Não há que se falar em nulidade de prova. Diferente do que pugna a defesa, denúncias anônimas têm o condão de iniciar investigações, inclusive devem as autoridades iniciar diligências para apurar a veracidade, e foi o que foi feito neste caso.

Passemos ao mérito.

A ação penal é procedente em parte (afastada a causa de aumento do art. 40 da Lei).

A materialidade delitiva restou comprovada durante a persecutio criminis não só pela prisão em flagrante como também pela colheita de provas orais, laudos periciais e apreensão de valores e objetos. Não resta dúvida também quanto às autorias delitiva, conforme se constatou pelas provas colhidas, através de denúncia anônima, os acusados ajustaram-se para pratica de trafico de entorpecentes no local dos fatos, sendo que as drogas ficavam na posse de ambos.

Os policiais militares Ronaldo Rodrigues de Oliveira e Ronaldo Batista da Silva em patrulhamento de rotina e depararam com os acusados no comércio ilegal das drogas e abordaram os acusados, bem como como o adolescente Ariel de Oliveira, no interior do Fiat/Uno, placas CXL-3823. Após levar a efeito revista pessoal, com Ederson Jose os policiais encontraram R\$ 3.186,15 e, no interior do veículo, duzentos e oitenta e nove invólucros contendo cocaína, cento e vinte e um contendo maconha e dois tabletes da mesma substância.

Os réus Ederson José de Deus Júnior e Rogério Carlos Pereira de Sena negaram o tráfico, salientando que foram os policiais que agiram com o propósito de incriminá-los e que não sabiam da existência das drogas no veículo que utilizavam.

A versão dada pelos réus, tentando a inocência, não convence. Os policiais foram coesos em seus depoimentos e os réus estavam acondicionando a droga para venda.

Este juízo dá total credibilidade aos depoimentos policiais, pois, além de autoridades públicas, quando presenciam algum fato, são consideradas testemunhas. Não se fala, como pretende a defesa, que as palavras dos policiais testemunhas, não seriam "isentas" e que seriam parciais. Diferente do que acontece no interrogatório, no qual o réu não é obrigado a dizer a verdade, antes de ouvir qualquer testemunha, ostentando qual cargo tiver, é feito juramento de dizer a verdade sob as penas da lei.

É certo que a negativa exarada pelos réus em interrogatório é meio de prova, mas, com muito mais razão, é considerado meio de defesa. As palavras das autoridades testemunhas, colhidas em juízo, somente é considerada meio de prova. São e serão usadas para convicção deste magistrado.

O montante da droga, somado aos pinos e embalagens encontrados e o valor monetário apreendido não deixam dúvidas que o destino da droga seria a mercancia. Não há, diante das provas colhidas, como afastar a autoria dos réus sendo imperiosa a condenação.

Passo a dosar a pena.

Os réus são primários. Nada nos autos nos dá conta de sua conduta social. Assim, diante do quadro desfavorável a pena deve ser fixada em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa no mínimo valor legal admitido.

Em terceira fase de aplicação da pena reconheço a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas em favor dos acusados, motivo pelo qual sua pena é reduzida em 2/3 tornando-a definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, no mínimo valor legal admitido.

Inaplicável a causa de aumento do art. 40 da Lei, já que não houve prova de que menor também tivesse participação no tráfico de drogas.

O regime inicial de cumprimento de pena dos réus será o aberto. Possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ante o exposto, julgo procedente em parte a pretensão acusatória para CONDENAR os réus EDERSON JOSE DE DEUS JUNIOR e ROGERIO CARLOS PEREIRA DE SENA como incurso no caput do artigo 33 da Lei 11.343/06 às penas respectivas de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, no mínimo valor legal admitido, substituída por prestação de serviços à comunidade. Poderão os réus recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado lance-se o nome dos réus no rol dos culpados.

P. R. I. e C.

Itaquaquetuba, 28 de agosto de 2018.